

От: Лаговского Дмитрия Владимировича
Гражданин Российской Федерации
Контактный телефон: (065) 230-48-25
Электронная почта: jurfactor@mail.ru

**ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
О НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мое первичное обращение от 06.05.2025 г. (рег. № И-14686) было отклонено со ссылкой на то, что изложенные вопросы "не входят в компетенцию государственных органов". Ответ, полученный от **Управления Президента**, по существу не учитывает изложенные доводы и, на мой взгляд, не соответствует положениям Конституции Российской Федерации и федерального законодательства.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В соответствии с **частью 2 статьи 80 Конституции РФ** Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

Статья 82 Конституции РФ устанавливает присягу Президента, в которой он клянется "**уважать и охранять права и свободы человека и гражданина**".

Пункт "б" статьи 84 Конституции РФ наделяет верховное должностное лицо государства правом "**обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти**".

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":

- **Статья 4** гарантирует право граждан обращаться к Президенту РФ
- **Статья 10** обязывает рассматривать обращения по существу при наличии нарушений конституционных прав

Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 "Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций" определяет компетенцию данного управления по рассмотрению обращений о нарушениях конституционных прав.

ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

Постановление Конституционного суда РФ от 18.07.2003 № 13-П указывает, что обращения граждан к Президенту как гаранту Конституции подлежат рассмотрению, особенно при наличии системных нарушений конституционных прав.

СУЩЕСТВО НАРУШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

1. НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Статья 46 Конституции РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод. Следственными органами игнорируются вступившие в силу решения

арбитражных судов трех инстанций, подтвердивших законность оспариваемой сделки.

2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с **статьями 17 и 55 Конституции РФ** осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. Уголовное преследование используется как инструмент корпоративного давления, что противоречит принципам правового государства (**статья 1 Конституции РФ**).

3. НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ

Статья 49 Конституции РФ устанавливает презумпцию невиновности. Заочное вынесение меры пресечения в виде заключения под стражу без рассмотрения доказательств защиты нарушает данный принцип.

4. УГРОЗА ПРАВУ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Статья 20 Конституции РФ гарантирует право на жизнь. Мое хроническое заболевание легких в сочетании с заключением под стражу создает реальную угрозу жизни.

КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ КАК ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ

На основании **статей 80, 82, 84 Конституции РФ** и в целях восстановления нарушенных конституционных прав прошу Вас как обеспечивающего реализацию прав и свобод граждан:

1. ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РФ

Провести прокурорскую проверку законности возбуждения уголовного дела в отношении меня с учетом имеющихся судебных решений (**статья 1 Федерального закона "О прокуратуре РФ"**).

2. ДАТЬ УКАЗАНИЕ СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ РФ

Провести служебную проверку действий следователей на предмет соблюдения требований **статей 6, 7 УПК РФ** (законность, обоснованность, мотивированность процессуальных решений).

3. ПОРУЧИТЬ РУКОВОДСТВУ МВД РФ

Рассмотреть вопрос об отзыве запроса о моей экстрадиции до завершения проверок по пунктам 1 и 2.

4. ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ

За соблюдением моих конституционных прав как гражданина РФ, находящегося за рубежом (**статья 61 Конституции РФ**), включая недопущение нарушения международных обязательств России по ЕКПЧ.

ОБОСНОВАНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

Данное обращение НЕ касается пересмотра судебных решений или вмешательства в судопроизводство. Оно направлено на **обеспечение конституционной законности** действий правоохранительных органов, что прямо входит в компетенцию Президента как гаранта Конституции.

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 № 8 подтверждает право граждан обращаться к высшим должностным лицам при системных нарушениях их прав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отказ в рассмотрении данного обращения означал бы **невыполнение конституционной функции по обеспечению прав и свобод граждан**, что недопустимо в правовом государстве.

Прошу рассмотреть настоящее обращение по существу в соответствии с **Конституцией РФ** и принять меры к восстановлению моих нарушенных конституционных прав.

С уважением и надеждой на справедливость,



Лаговский Дмитрий Владимирович



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

ЛАГОВСКОМУ Д.В.

jurfactor@mail.ru

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 4 » июня 20 25 г.



И-
14686

№ A26-01-И-1468691

Ваше электронное сообщение на имя Президента Российской Федерации 06.05.2025 г. зарегистрировано 06.05.2025 г. за № И-14686.

Информируем, что вопросы, изложенные Вами в электронном сообщении, не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации.

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций

А.Трифорова

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Обращение

От: Лаговского Дмитрия Владимировича

Контактный телефон: (065) 230-48-25

Электронная почта: jurfactor@mail.ru

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации и защитнику прав граждан России в ситуации, когда стандартными правовыми методами добиться справедливости абсолютно невозможно. Вынужден искать Вашего личного вмешательства в связи с вопиющим нарушением моих конституционных прав и использованием системы уголовного преследования в качестве инструмента откровенно заказного давления, имеющего признаки коррупции в правоохранительных органах.

Хочу особо подчеркнуть, что я глубоко люблю свою Родину и всегда был патриотом России. Мой переезд в Сербию был связан исключительно с состоянием моего здоровья — я страдаю хроническим заболеванием лёгких, и климат Сербии оказался исключительно благоприятным для улучшения моего состояния. Только здесь я смог вернуться к полноценной жизни и работе. Всем сердцем я желаю, чтобы Россия развивалась как истинно правовое государство с четкими и понятными законами, где невозможен произвол со стороны следственных органов и где каждый гражданин может быть уверен в защите своих конституционных прав.

Суть проблемы

В настоящее время я нахожусь в Республике Сербия, где легально проживаю с августа 2023 года вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. При этом мы никогда не теряли связи с Родиной

8 апреля 2025 года я был арестован сербскими правоохранительными органами по запросу Российской Федерации через систему Интерпол. Мне предъявлены абсолютно абсурдные обвинения в мошенничестве, полностью сфабрикованные и не имеющие под собой никаких правовых оснований.

Факты, свидетельствующие о заказном характере дела

- 1. Абсолютная непричастность к вменяемым деяниям:** Следствие привлекает меня, зная о полном отсутствии моей причастности к какому-либо правонарушению. Моя деятельность ограничивалась исключительно оказанием юридических консультаций в рамках официального договора.

2. **Умышленное игнорирование моего отсутствия в стране:** Следственные органы были достоверно информированы о моем официальном проживании в Сербии с 2023 года, что подтверждается документально, однако намеренно инициировали международный розыск и требование экстрадиции.
3. **Намерение причинить максимальный вред:** Выбор уголовного преследования вместо гражданско-правовых механизмов явно указывает на намерение оказать максимальное давление и причинить непоправимый ущерб моей репутации, здоровью и благополучию семьи.
4. **Признаки коррупции в следственных и надзорных органах:** Категорический отказ рассматривать имеющиеся документальные доказательства моей невиновности, игнорирование вступивших в силу судебных решений арбитражных судов трех инстанций, подтвердивших законность сделки, свидетельствуют о возможной коррупционной составляющей.
5. **Очевидная юридическая несостоятельность обвинений:** Следствием создана абсурдная правовая конструкция – "хищение земельного участка путем его покупки" по рыночной стоимости, с официальной регистрацией в Росреестре, что противоречит элементарной юридической логике.

Абсурдность предъявленных обвинений

Обвинения связаны с моим участием в качестве независимого юридического консультанта в абсолютно законной гражданско-правовой сделке между двумя частными российскими организациями: АО «Фрязинский экспериментальный завод» и ООО «Карат-Е». Эти компании заключили стандартный договор купли-продажи земельного участка.

Следствием сформирована юридически несостоятельная конструкция – «хищение земельного участка путем его покупки», что является правовым нонсенсом. При этом:

1. Я никогда не был штатным сотрудником этих организаций, а оказывал консультационные услуги исключительно в рамках договора между моим ИП и АО «ФЭЗ»
2. Я не являюсь бенефициаром этих организаций и не имею распорядительных функций
3. Сделка была совершена уполномоченными представителями сторон в рамках их законных полномочий
4. Законность сделки подтверждена государственной регистрацией в Росреестре
5. Законность сделки также подтверждена вступившим в силу решением арбитражного суда, которое было проверено и оставлено в силе двумя вышестоящими судебными инстанциями

Истинные мотивы преследования

Я абсолютно убежден, что данное уголовное преследование имеет заказной характер и реализуется через коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Дело направлено исключительно на оказание давления через меня на собственников завода с целью рейдерского захвата их активов. Это классический пример использования уголовного преследования как инструмента в корпоративной борьбе и незаконном присвоении чужой собственности.

Настоящей причиной моего преследования стала моя принципиальная позиция при защите прав предприятия в рамках договора оказания юридических услуг. Я последовательно отстаивал интересы клиента в строгом соответствии с законом и профессиональной этикой, не поддаваясь внешнему давлению. Определенным влиятельным лицам было выгодно устранить меня как препятствие в их планах по захвату имущества предприятия.

Невозможность справедливого разбирательства

В сложившихся обстоятельствах справедливое рассмотрение моего дела в России абсолютно невозможно по следующим причинам:

1. Следственные органы открыто игнорируют фактические обстоятельства дела и вступившие в силу судебные решения
2. Существуют явные признаки внепроцессуального воздействия на ход расследования и позицию обвинения
3. В отношении меня уже вынесено заочное решение о заключении под стражу без объективного рассмотрения доказательств
4. Имеется очевидный заказной характер дела с высокой вероятностью коррупционной составляющей
5. Моя принципиальная позиция вызывает личную неприязнь у определенных должностных лиц, что исключает объективность в рассмотрении дела

Риски для меня и моей семьи

В случае моей экстрадиции в Россию:

1. Я буду немедленно заключен под стражу на основании уже вынесенного заочного решения об аресте
2. Мое здоровье (я страдаю хроническим заболеванием легких) будет подвергнуто смертельной опасности
3. Высока вероятность применения недопустимых методов ведения следствия с целью получения ложных признательных показаний против меня и собственников завода

4. Я не смогу рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в делах с очевидным коррупционным подтекстом
5. Моя семья останется без моей поддержки, что нанесет непоправимую психологическую травму моим детям

Обращение о помощи

Владимир Владимирович! Как гарант Конституции и верховный защитник прав российских граждан, прошу Вас:

1. Поручить Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету провести тщательную служебную проверку законности действий следователей и прокуроров, причастных к возбуждению против меня заведомо необоснованного уголовного дела
2. Инициировать проверку на предмет наличия коррупционной составляющей в действиях должностных лиц правоохранительных органов
3. Дать указание провести объективное расследование обстоятельств дела с обязательным учетом всех имеющихся документов, подтверждающих законность совершенной сделки и решений арбитражных судов
4. Рассмотреть вопрос об отзыве запроса на мою экстрадицию из Республики Сербия до полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела и проведения служебных проверок
5. Обеспечить контроль за соблюдением моих конституционных прав как гражданина России, находящегося за рубежом

Я всегда был законопослушным гражданином России, честно работал, платил налоги и стремился внести свой вклад в развитие страны. Моё решение временно переехать в Сербию было продиктовано исключительно заботой о здоровье и никак не связано с отношением к Родине, которую я искренне люблю. Я глубоко верю в идеалы правового государства и хотел бы видеть Россию страной, где закон стоит выше любых частных интересов, где невозможно использовать правоохранительную систему как инструмент в корпоративных конфликтах или личном обогащении.

Сегодня я оказался жертвой заказного преследования с признаками коррупции, и только Ваше личное вмешательство, как гаранта Конституции, может восстановить справедливость и защитить меня и мою семью от произвола.

Хочу особо подчеркнуть, что мы с семьей не теряем связи с Родиной, регулярно общаемся с родственниками и друзьями в России, следим за событиями в стране. Наше пребывание в Сербии носит временный характер, продиктованный исключительно состоянием моего здоровья, и при достаточном улучшении самочувствия мы планируем немедленно вернуться в Россию, где видим свое будущее и будущее наших детей.

С глубоким уважением и надеждой на Вашу справедливость,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Д.В. Лаговский', enclosed in a thin black rectangular border.

Лаговский Дмитрий Владимирович